Amtsgericht Tiergarten
Ermittlungsrichter | Geschäftsstelle 349
Strafjustiz Berlin

Gustav Fliederborn, geboren am 02.03.1990
Verfahren 349 Gs 781/26 | Staatsanwaltschaft 243 Js 6421/26

07.10.2026

Haftbefehl gegen Gustav Fliederborn

1 Entscheidung

Gegen Gustav Fliederborn wird die Untersuchungshaft angeordnet. Der Beschuldigte ist am 06.10.2026 um 18:20 Uhr in Berlin festgenommen und heute um 11:15 Uhr in Anwesenheit seines bestellten Verteidigers Rechtsanwalt Ottokar Fenn vernommen worden. Er hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

2 Tatvorwurf

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 28.09.2026 zwischen 22:10 und 22:46 Uhr aus dem verschlossenen Lager der Nordlicht Optiklogistik GmbH in Berlin-Marienfelde gemeinsam mit einem noch nicht identifizierten Beteiligten 64 verpackte Messgeräte entwendet zu haben. Der vom Unternehmen mitgeteilte Einkaufspreis beträgt insgesamt 184320 EUR. Nach dem bisherigen Bericht wurde ein früher ausgegebener Zugangschip benutzt. Die strafrechtliche Einordnung erfolgt vorläufig als gemeinschaftlicher Diebstahl in einem besonders schweren Fall nach Paragrafen 242, 243 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 25 Absatz 2 StGB.

3 Verdachtsgrundlage

Der Verdacht beruht auf dem Zutrittsprotokoll für Chip 17, der früher dem Beschuldigten überlassen war, und der Aussage des Zeugen Reinhold Quass. Dieser will den Beschuldigten an Gang und heller Arbeitsjacke erkannt haben. Das Gesicht ist auf den bislang vorgelegten Standbildern nicht erkennbar. In einem vom Beschuldigten genutzten Lieferwagen wurden zwei originalverpackte Messgeräte derselben Modellreihe gefunden. Die Seriennummern sind noch mit der Inventarliste abzugleichen. Der Verteidiger hat darauf hingewiesen, dass der Chip nach Vertragsende an den Schichtleiter zurückgegeben worden sei; eine Rückgabequittung befindet sich bislang nicht bei den vorgelegten Unterlagen.

4 Haftgrund und Verhältnismäßigkeit

Das Gericht nimmt Fluchtgefahr nach Paragraf 112 Absatz 2 Nummer 2 StPO an. Neben der Straferwartung berücksichtigt es die zum 30.09.2026 beendete Meldeadresse und eine Buchung nach Prag. Eine fortbestehende Arbeitsbindung und eine andere verlässlich verfügbare Wohnung sind derzeit nicht durch Unterlagen nachgewiesen. Die Verteidigung hat eine Beschäftigung bei einem anderen Unternehmen und einen Aufenthalt bei der Schwester angegeben. Diese Angaben bedürfen der Konkretisierung. Eine Meldeauflage wird auf dieser Grundlage gegenwärtig nicht als ausreichend angesehen.

5 Weitere Behandlung

Der Haftbefehl ist dem Beschuldigten ausgehändigt worden. Der Verteidiger erhielt die heute vorgelegten Haftunterlagen. Anträge auf Überprüfung und Beschwerde sind nach Maßgabe der Strafprozessordnung möglich. Die Geschäftsstelle veranlasst das Aufnahmeersuchen.

Gerlinde Eibenstock
Richterin am Amtsgericht
Ausfertigung für die Verfahrensbeteiligten | Versandvermerk 07.10.2026, 13:05 Uhr

Polizei Berlin
Ermittlungsgruppe Lagerdelikte | Sachbearbeiter Bruno Wimpel
Vorgang L 26 4187

Staatsanwaltschaft Berlin
243 Js 6421/26

09.10.2026

Ergänzende Zeugenvernehmung Reinhold Quass

Beginn 09:35 Uhr, Ende 10:22 Uhr. Zeuge Reinhold Quass, Lagermeister der Nordlicht Optiklogistik GmbH. Die Belehrung über wahrheitsgemäße Angaben und die gesetzlichen Aussage- und Auskunftsverweigerungsrechte ist erfolgt.

Auf Vorhalt der Aussage vom 29.09.2026: Ich habe die Person nicht mit dem Gesicht gesehen. Es war die Kamera von Tor 3 und ich habe mir die Aufnahme im Büro angesehen. Ich kenne Herrn Fliederborn von ungefähr acht gemeinsamen Schichten. Die Jacke und die Art, wie er einen Karton auf die Hüfte setzt, kamen mir bekannt vor. Im ersten Gespräch habe ich gesagt, dass er es sein müsste. Ganz sicher kann ich das aus dem Bild nicht sagen.

Auf Frage zum Chip 17: Am letzten Tag Ende August lag ein Chip im Umschlag in meinem Fach. Auf dem Umschlag stand Gustav. Ich habe ihn mit anderen Rückgaben in die Schublade neben dem Ladegerät gelegt. Ich habe nicht geprüft, ob es Nummer 17 war. Das Übergabebuch wurde an dem Tag von meiner Vertretung geführt. Ich kann nicht sagen, wer später an der Schublade war. Sie ist nicht abgeschlossen.

Auf Frage zu den Geräten im Lieferwagen: Unsere Techniker fahren öfter Vorführgeräte herum. Ob genau diese beiden Geräte vorher im Lagerbestand waren, kann ich ohne Seriennummern nicht sagen. Die Geräte auf dem Foto sehen alle gleich aus. Die Inventurliste enthält auch Vorführgeräte, die nicht verkauft werden sollen.

Auf Frage zum zweiten Beteiligten: Die Person war kleiner und trug eine dunkle Mütze. Ich habe sie nicht erkannt. Die Ladung wurde mit einem Rollwagen aus dem Tor gefahren. Das Kennzeichen auf der Kamera ist überstrahlt. Mehr habe ich nicht gesehen.

Die Niederschrift wurde dem Zeugen vorgelesen. Er ergänzt: Meine erste Sicherheit war zu groß formuliert. Ich will niemanden falsch belasten. Das bedeutet nicht, dass ich Herrn Fliederborn ausschließen kann.

Reinhold Quass | Bruno Wimpel
Anlage: Verweis auf Bildfolge Tor 3, Dateien 2210 bis 2246; die vollständige Videodatei wird gesondert verwahrt.

Spreefunke Veranstaltungstechnik GmbH
Personalbüro | Wandelpfad 18, 12107 Berlin
Kontakt: personal@spreefunke.example | Ansprechpartner Theobald Zisch

Rechtsanwalt Ottokar Fenn
Kanzlei Fenn und Flieder | Akte F 26 118

12.10.2026

Beschäftigung und geplante Dienstreise Gustav Fliederborn

Sehr geehrter Herr Fenn,

Herr Fliederborn ist seit dem 01.09.2026 unbefristet bei uns als Veranstaltungstechniker beschäftigt. Die vereinbarte Monatsvergütung beträgt 3180 EUR brutto. Wegen der bisherigen kurzen Beschäftigungsdauer befindet er sich noch in der Probezeit. Eine Kündigung wurde nicht ausgesprochen. Wir halten den Arbeitsplatz bis zum 30.11.2026 frei und können bei früherer Rückkehr sofort wieder Arbeit anbieten.

Die Reise nach Prag vom 01.10. bis 03.10.2026 war eine von uns veranlasste Fahrt zum Abbau einer Messestation. Hin- und Rückfahrt sowie zwei Hotelnächte wurden am 18.09.2026 über unser Büro gebucht. Die Kosten trug das Unternehmen. Herr Fliederborn hat die Rückfahrt am 03.10.2026 nach Angaben unseres Fahrers Ludger Knall gemeinsam mit ihm angetreten. Eine private Verlängerung war nicht vorgesehen. Die Projektunterlagen sind unter Auftrag SF 26091 geführt.

Die übliche Arbeitszeit beginnt um 07:30 Uhr in unserem Lager und endet um 16:00 Uhr. Bei einer etwaigen Meldepflicht könnten wir den Arbeitsbeginn montags und donnerstags bis 09:30 Uhr verschieben. Eine tägliche Abwesenheit während ganztägiger Außenmontagen wäre dagegen vorher abzustimmen. Wir können Herrn Fliederborn für zunächst sechs Wochen ausschließlich an Berliner Einsatzorten beschäftigen.

Zur Sache selbst können wir nichts beitragen. Die beiden im Lieferwagen gefundenen Geräte waren nicht unser Eigentum. Herr Fliederborn hatte den Wagen am 28.09.2026 nach Schichtende mitnehmen dürfen, weil er am nächsten Morgen direkt zu einer Montage fahren sollte. Die Fahrtenaufzeichnung liegt bei unserem Fuhrpark; wir geben sie auf rechtmäßige Anforderung heraus.

Mit freundlichen Grüßen
Theobald Zisch, Geschäftsführer
Buchungsübersicht: Projektordner SF 26091; das Buchungsjournal wird gesondert übermittelt.

Adelgunde Fliederborn
Kiefernwinkel 27, 12107 Berlin
adelgunde.fliederborn@example.org

Rechtsanwalt Ottokar Fenn
F 26 118

13.10.2026

Aufnahme meines Bruders Gustav

Sehr geehrter Herr Fenn,

mein Bruder kann ab sofort in das freie Zimmer meiner Wohnung einziehen. Das Zimmer hat etwa 13 Quadratmeter, einen eigenen Schrank und ein Bett. Ich wohne dort mit meiner achtjährigen Tochter Ottilie. Gustav hatte bereits am 27.09.2026 zwei Kisten zu uns gebracht; er hat aber noch überwiegend in seiner alten Wohnung übernachtet. Der Vermieter hat die Aufnahme am 12.10.2026 schriftlich bestätigt. Das Schreiben füge ich bei.

Ich bin Hauptmieterin. Die Erlaubnis des Vermieters ist zunächst bis zum 31.03.2027 befristet. Gustav soll monatlich 340 EUR zu Miete und Nebenkosten beitragen. Bis zur ersten Lohnzahlung kann ich darauf warten. Einen eigenen Wohnungsschlüssel habe ich vorbereitet. Ich kann seine Post entgegennehmen, aber keine ständige persönliche Aufsicht übernehmen, da ich in einer Apotheke arbeite.

Gustav holt meine Tochter gelegentlich von der Nachmittagsbetreuung ab. Eine tägliche Betreuungspflicht besteht nicht. Unser Vater lebt in Potsdam; Gustav fährt ungefähr zweimal im Monat zu ihm. Ich möchte diese Umstände richtigstellen, weil im ersten Telefonat wohl von täglicher Pflege die Rede war. Das trifft nicht zu.

Ich könnte aus meinem Sparguthaben höchstens 3500 EUR als Sicherheit bereitstellen. Das ist mein eigenes Geld. Mehr kann ich nicht zusagen. Ob ich das Geld später zurückerhalte und unter welchen Bedingungen, möchte ich vorher erklärt bekommen. Ich habe bislang nichts an ein Gericht überwiesen.

Mit freundlichen Grüßen
Adelgunde Fliederborn
Anlage: Vermieterzustimmung vom 12.10.2026
Handschriftlicher Zusatz: Bitte zuerst nach 18 Uhr anrufen; tagsüber nur in der Mittagspause erreichbar.

Hausverwaltung Lindenbogen
Mietverwaltung | Kastaniengang 8, 12107 Berlin
verwaltung@lindenbogen.example

Frau Adelgunde Fliederborn
Kiefernwinkel 27, Wohnung 2 links, 12107 Berlin

12.10.2026

Aufnahme eines Familienangehörigen Wohnung 27 2L

Sehr geehrte Frau Fliederborn,

wir bestätigen den Eingang Ihrer Nachricht vom 10.10.2026. Der Aufnahme Ihres Bruders Gustav Fliederborn in das von Ihnen bezeichnete freie Zimmer stimmen wir für den Zeitraum bis einschließlich 31.03.2027 zu. Die übrigen Vereinbarungen des Mietvertrags bleiben unverändert. Eine Untervermietung an weitere Personen ist mit dieser Zustimmung nicht verbunden.

Bitte teilen Sie uns das tatsächliche Einzugsdatum innerhalb einer Woche mit. Die Wohnungsgeberbestätigung stellen wir nach Eingang dieser Angabe aus. Mit diesem Schreiben wird deshalb noch keine bereits erfolgte Anmeldung bestätigt. Die Wohnung verfügt nach unseren Unterlagen über drei Zimmer und 76 Quadratmeter. Neben Ihnen ist bisher Ihre Tochter als Bewohnerin erfasst.

Die Betriebskostenvorauszahlung bleibt vorerst unverändert. Eine Überprüfung erfolgt mit der nächsten Abrechnung. Zusätzliche Schlüssel können über unseren Schlüsseldienst bestellt werden. Der von Ihnen erwähnte vorhandene Reserveschlüssel darf für den Familienangehörigen verwendet werden.

Bitte verwenden Sie bei Rückfragen das Mietkonto LB 2716. Ihre Nachricht zum klemmenden Küchenfenster ist gesondert an den technischen Dienst weitergegeben worden; sie hat mit der Aufnahme Ihres Bruders nichts zu tun.

Mit freundlichen Grüßen
Kunibert Pappel
Mietverwaltung Lindenbogen
Postausgang am 12.10.2026 um 15:42 Uhr

Datei: 06_Verteidiger_an_Staatsanwaltschaft.eml

Von	Ottokar Fenn <fenn@kanzlei-fenn.example>
An	Gerlinde Pfriem <pfriem@sta-berlin.example>
Datum	Wed, 14 Oct 2026 09:18:00 +0200
Betreff	243 Js 6421/26 Fliederborn Unterlagen zur Haftfrage

Sehr geehrte Frau Pfriem,

für die bevorstehende Prüfung übersende ich die Beschäftigungsbestätigung und die Wohnraumzusage. Die Reise war bereits vor dem Tatdatum dienstlich gebucht. Die Meldung an der neuen Anschrift ist noch nicht vollzogen; ich möchte das ausdrücklich nicht anders darstellen.

Bitte teilen Sie mit, ob inzwischen der Seriennummernabgleich der beiden Geräte und das vollständige Zutrittsprotokoll vorliegen. Die ergänzende Aussage von Herrn Quass vom 9. Oktober habe ich erhalten. Das Übergabebuch des Schichtleiters fehlt noch. Mein Mandant hat noch keine Einlassung zur Sache abgegeben.

Ich bitte außerdem um kurze Mitteilung, ob aus Ihrer Sicht neben der im Haftbefehl bezeichneten Fluchtgefahr ein weiterer Haftgrund geltend gemacht werden soll. Einen Haftprüfungsantrag oder eine Beschwerde habe ich bislang nicht eingereicht. Die Wahl des Vorgehens bespreche ich morgen mit dem Mandanten. Diese E-Mail ersetzt keine förmliche Einreichung.

Mit freundlichen Grüßen
Ottokar Fenn
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht
Kanzlei Fenn und Flieder | Gartensteg 6, 10965 Berlin
Akte F 26 118 | fenn@kanzlei-fenn.example

Datei: 07_Staatsanwaltschaft_Zwischenstand.eml

Von	Gerlinde Pfriem <pfriem@sta-berlin.example>
An	Ottokar Fenn <fenn@kanzlei-fenn.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 14:06:00 +0200
Betreff	AW 243 Js 6421/26 Fliederborn Unterlagen zur Haftfrage

Sehr geehrter Herr Fenn,

Ihre Unterlagen sind zur Akte genommen. Der Seriennummernabgleich wird nach Mitteilung der Polizei morgen übersandt. Ein erster telefonischer Hinweis besagt, dass eines der beiden Geräte in der Liste der Vorführgeräte geführt wird; ein schriftlicher Bericht liegt mir noch nicht vor. Ich behandle dies daher nicht als abschließend geklärt.

Das Übergabebuch wurde angefordert. Eine Zeugenvernehmung des vertretenden Schichtleiters ist für den 19. Oktober vorgesehen. Zu einem zusätzlichen Haftgrund liegt derzeit kein gesonderter Antrag vor. Die Bewertung der nachgereichten Bindungen bleibt der Stellungnahme nach Eingang des konkreten Antrags vorbehalten.

Bitte übersenden Sie, soweit verfügbar, die tatsächliche Rückreisebestätigung. Die bloße Buchung ist bereits dokumentiert. Ich habe die Geschäftsstelle gebeten, Ihnen den Bericht nach Eingang zugänglich zu machen.

Mit freundlichen Grüßen
Gerlinde Pfriem
Staatsanwältin | Dezernat 243
Bezug: Ihre Nachricht vom 14.10.2026, 09:18 Uhr
Anlagen: keine

Datei: 08_Reisebuchung.csv

Datum	Vorgang	Person	Betrag_EUR	Beleg	Status
18.09.2026	Hinfahrt Berlin Prag 01.10.	Gustav Fliederborn	89.00	SF26091-11	gebucht
18.09.2026	Rückfahrt Prag Berlin 03.10.	Gustav Fliederborn	79.00	SF26091-12	gebucht
18.09.2026	Hotel zwei Nächte	Gustav Fliederborn	212.00	SF26091-13	bezahlt
03.10.2026	Rückfahrtbestätigung Fahrer	Ludger Knall	0.00	Telefonnotiz 08.10.	schriftliche Bestätigung angefordert
05.10.2026	Reisekostenvorschuss verrechnet	Gustav Fliederborn	120.00	SF26091-14	gebucht

Kanzlei Fenn und Flieder | F 26 118

Handakte Gustav Fliederborn

16.10.2026, 11:47 Uhr

Rückruf aus der Personalabteilung

Aufgenommen von Walburga Fink. Herr Zisch rief aus dem Lager an. Der Fahrer Ludger Knall ist heute auf einer Montage in Brandenburg und kann erst gegen 17 Uhr zurückrufen. Nach Angabe von Herrn Zisch war Fliederborn am 5. Oktober wieder regulär im Lager. Die elektronische Zeiterfassung soll als Auszug nachgereicht werden.

Herr Zisch fragte, ob er eine eigene Erklärung zum Tatvorwurf unterschreiben müsse. Ich habe mitgeteilt, dass wir nur eigene Wahrnehmungen und vorhandene betriebliche Nachweise benötigen. Er hat zur Tatnacht keine Wahrnehmung.

Frau Fliederborn meldete sich anschließend um 12:06 Uhr. Die Vermieterzustimmung liegt im Original bei ihr. Sie kann sie heute bringen. Die 3500 EUR liegen auf ihrem Tagesgeldkonto; sie möchte vor einer Überweisung erst mit Herrn Fenn sprechen. Kein Geld ist bislang eingezahlt.

Wiedervorlage heute 17:30 Uhr für Rückruf Fahrer und Abgleich der eingegangenen Unterlagen. Kein Gerichtstermin bestätigt. Vermerk geschlossen um 12:14 Uhr. Walburga Fink.